

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5067276-51.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI**IMPETRANTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 35ª VF DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. SENTENÇA GENÉRICA, COM MENÇÃO UNICAMENTE AOS VALORES RECEBIDOS "COM NATUREZA JURÍDICA DE FOLGAS INDENIZADAS". CONDENAÇÃO QUE NÃO ABRANGE VERBAS RECEBIDAS SOB OUTRAS RUBRICAS, AINDA QUE SIMILARES OU MESMO QUE CONSTANTES DE CONTRACHEQUES TRAZIDOS AOS AUTOS. DECISÃO JUDICIAL ATACADA PROFERIDA EM DESCONFORMIDADE COM OS LIMITES DA COISA JULGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA requerida nestes autos, tornando definitiva a liminar, para determinar que o cumprimento da sentença nos autos principais se limite à parcela e rubrica "folga indenizada". Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5067276-51.2024.4.02.5101**510015119126 .V8****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5067276-51.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI**IMPETRANTE:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 35ª VF DO RIO DE JANEIRO**RELATÓRIO**

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face da decisão homologatória de cálculos.

Sustenta, em síntese, que nos cálculos homologados foram inseridas verbas/rubricas do contracheque similares a folgas indenizadas. Defende, entretanto, que o dispositivo da sentença transitada em julgado apenas condenou o réu apenas a repetir o imposto incidente sobre "FOLGAS INDENIZADAS", nada dizendo sobre "rubricas similares".

Argumenta que *"a coisa julgada deve ser observada, devendo as decisões interlocutórias supervenientes à sentença (sequer é admissível que uma decisão interlocutória interprete uma sentença. O autor que tivesse oposto Embargos de Declaração à época) que ressuscitam a fase cognitiva "esclarecendo" o que entende por folgas indenizadas, como a do objeto desse mandamus, ser anuladas, pois ou se executa apenas as rubricas expressas no contracheque como "folgas indenizadas" ou a sentença é NULA por empregar CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO, pelo que nada se executa, devendo o feito ser extinto com baixa e arquivamento"*.

No Evento 3, foi deferida a liminar para determinar a suspensão ou cancelamento da RPV até o julgamento do presente mandado de segurança.

É o breve relatório.

VOTO

Analisando o processo originário, constata-se que a parte autora requereu a procedência da demanda para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor que possuem natureza jurídica de folgas indenizadas (DIAS DE FOLGA / DIF MEDIA DIAS FOLGA 13 SAL. / MEDIA DIAS DE FOLGA 13.SALÁRIO / DIAS EXTRA / DIAS EXTRAS D / QUARENTENA - DIF. QUARENTENA / INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS).

Veja-se:

3 - A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor que possuem natureza jurídica de folgas indenizadas (**DIAS DE FOLGA / DIF MEDIA DIAS FOLGA 13 SAL. / MEDIA DIAS DE FOLGA 13.SALÁRIO / DIAS EXTRA / DIAS EXTRAS D / QUARENTENA - DIF. QUARENTENA / INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS**), condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela **Taxa SELIC, conforme Súmula 35 da TNU e Súmula 162 STJ**;

O juízo singular julgou procedente o pedido nos seguintes termos (Evento 20) - **grifou-se:**

*"Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** para:*

*(a) Declarar a não incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pela parte autora com **natureza jurídica de folgas indenizadas**;*

(b) Condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente, observando-se a prescrição quinquenal, que deverão ser corrigidos de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir do recolhimento indevido."

A sentença transitou em julgado em 15/02/2024 tal como lançada.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte autora apresentou os cálculos de liquidação no Evento 38.

Intimada, a impetrante impugnou os cálculos (Evento 54). Com base em parecer do calculista, aduziu que não foram localizados nos contracheques anexados no processo rendimentos com a rubrica "Folga Indenizada" ou outra que tivesse claramente a mesma natureza, motivo pelo qual requereu a extinção da execução em razão da liquidação zero.

O processo, então, foi encaminhado à Contadoria, que apresentou os cálculos acompanhados das seguintes informações (Evento 64):

"Em atenção ao despacho do evento 54, cumpre-nos informar que seguem cálculos de liquidação na forma da r. sentença, de evento 20, considerando, s.m.j., as rubricas informadas na petição inicial como relativas às folgas indenizadas.

Salientamos que a r. sentença expressa que "as verbas percebidas pela autora consistem em indenização por folgas não gozadas", bem como que o decisum julgou procedente o pedido inicial, que assim se apresenta: "A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor que possuem natureza jurídica de folgas indenizadas (DIAS DE FOLGA / DIF MEDIA DIAS FOLGA 13 SAL. / MEDIA DIAS DE FOLGA 13.SALÁRIO / DIAS EXTRA / DIAS EXTRAS D / QUARENTENA - DIF. QUARENTENA / INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS), condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC, conforme Súmula 35 da TNU e Súmula 162 STJ".

Informamos que as contas recalcularam as Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário 2018, 2019, 2021 e 2022 (evento 38, OUT4/8), deduzindo da base tributável os valores desonerados pelo julgado, conforme os contracheques acostados aos autos (evento 1, CHEQ7), e, ainda, compensando os valores relativos à tributação nos ajustes, com atualização pela taxa SELIC, nos moldes do art. 16, da Lei nº 9.250/95 (parcelas 04/2019, 06/2020, 05/2021 e 05/2022).

Informamos, também, que foram computados os valores do IRRF sobre o 13º salário referentes às rubricas "MEDIA DIAS DE FOLGA 13.SALÁRIO" e "DIF MEDIA DIAS FOLGA 13 SAL." (parcelas 12/2018), de retenção exclusiva, que não se sujeitaram aos cálculos de tributação do ajuste anual.

Informamos, também, que não foram considerados valores meramente antecipados referentes ao ano-calendário 2023, tendo em vista que, nos termos do art. 7º, da Lei nº 9.250/95, o imposto de renda é anual e os rendimentos serão objetos da tributação definitiva do exercício 2024, com base na Declaração de Ajuste Anual.

Em relação aos cálculos da parte autora, no evento 38, PLAN3, esclarecemos que não elaboraram os recálculos das declarações, deixando de considerar as novas bases tributáveis em cada ano-calendário, bem como deixando de considerar os pagamentos/restituições administrativos, além

da atualização dos valores ter deixado de observar os ditames do art. 16, da Lei nº 9.250/95.

Esclarecemos, ainda, que consideraram o ano-calendário 2023. Esclarecemos, quanto à impugnação da parte ré, no evento 52, que alegou não ter ficado claro se as rubricas apresentadas nos contracheques possuem natureza jurídica de folga indenizada.

Diante do exposto, devolvemos os autos para ordenação do que for de direito."

A impetrante apresentou impugnação (Evento 72) nos seguintes termos:

"A União não concorda com a inclusão de verbas que NÃO FORAM SEQUER MENCIONADAS NA SENTENÇA. Se a decisão foi citra petita, caberia ao autor ter interposto o recurso cabível, para que tal verbas fossem discutidas e abarcadas pela sentença.

O que não pode ocorrer é o calculista realizar os cálculos em desacordo com a coisa julgada, que somente mencionou e previu a isenção de imposto de renda sobre as folgas indenizadas. Todos devem respeito a coisa julgada, não cabendo interpretação extensiva, para incluir verbas que, repita-se, não foram sequer mencionadas na sentença."

Retornados os autos à Contadoria, foram prestados os seguintes esclarecimentos (Evento 82):

"Em atenção ao r. despacho de ev.74, cumpre-nos informar que a nossa conta considerou as seguintes rubricas: "DIAS DE FOLGA", "QUARENTENA", "DIAS EXTRA" e "INDENIZAÇÃO DIAS FÉRIAS" (ev.64/cálculo1/fls.9-10).

Em nossa informação, s.m.j., apresentamos a nossa interpretação da r. sentença do ev.20/sent1 que justifica a consideração das rubricas elencadas acima em nossa conta (ev.64/cálculo1/fl.1).

No entanto, a União impugna o cálculo desta Contadoria sob o fundamento de que as verbas utilizadas não foram mencionadas na r. sentença (ev.72/impugnação1).

Por se tratar de questão de direito, consultamos a V. Ex.^a quais rubricas devem ser consideradas no cálculo."

Diante disso, a autoridade coatora intimou a parte autora para juntar *"documento oficial de sua empregadora, elaborado especificamente para o presente processo, indicando que tais se referem a folgas indenizadas, e não a verba diversa, ainda que de natureza não tributável"* (Evento 84).

Após manifestação da parte autora, a autoridade coatora proferiu decisão determinando que a rubrica "DIAS EXTRA" refere-se à dobra, e não a folga indenizada, razão pela qual não pode ser incluída nos cálculos (Evento 100).

Novo cálculo da Contadoria foi anexado no Evento 105.

No Evento 115, a autoridade coatora proferiu nova decisão esclarecendo que a rubrica "DIAS EXTRA" refere-se à indenização pela não concessão das folgas decorrentes da dobra, ou seja, trata-se de folga indenizada decorrente do não gozo das folgas compensatórias equivalentes aos dias trabalhados a título de dobra (conforme acordo coletivo de trabalho anexado à inicial), motivo pelo qual considerou corretos os cálculos da Contadoria anexados no Evento 64 que, como já referido, considerou as seguintes rubricas no cálculo da liquidação: "DIAS DE FOLGA", "QUARENTENA", "DIAS EXTRA" e "INDENIZAÇÃO DIAS FÉRIAS".

Contra esta decisão foi impetrado o presente mandado de segurança.

Pois bem.

Cumpre recordar o teor do dispositivo da sentença (Evento 20):

*"Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS** para:*

*(a) Declarar a não incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pela parte autora com **natureza jurídica de folgas indenizadas**;*

(b) Condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente, observando-se a prescrição quinquenal, que deverão ser corrigidos de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir do recolhimento indevido."

A questão fundamental, portanto, diz respeito ao alcance da coisa julgada formada nos autos do processo originário.

Ora, está pacificado na jurisprudência que as folgas indenizadas do trabalhador embarcado possuem natureza indenizatória, não incidindo imposto de renda. (TNU - PEDILEF 50280056720164047200).

Contudo, percebe-se que, embora a sentença tenha assegurado a repetição de indébito exclusivamente sobre os valores recebidos "com natureza jurídica de folgas indenizadas", as rubricas "DIAS DE FOLGA", "QUARENTENA", "DIAS EXTRA" e "INDENIZAÇÃO DIAS FÉRIAS" foram incluídas nos cálculos que instruíram o pedido de execução.

Ocorre que a discussão sobre a eventual natureza indenizatória de tais rubricas não pode se dar exclusivamente na fase de cumprimento de sentença, dado que **o dispositivo da sentença transitada em julgado declarou a não incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pela parte autora "com natureza jurídica de folgas indenizadas".**

A discussão, desta forma, não pode ser instalada na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de questão que deveria ter sido objeto de análise única e exclusivamente na fase de conhecimento.

Dessa forma, a natureza indenizatória ou remuneratória das rubricas especificadas na petição inicial deveria ter sido objeto de decisão ainda na fase de conhecimento. No entanto, a despeito de a sentença ser genérica, nem a parte autora, nem a Fazenda Nacional, interpuseram recursos visando a integrá-la ou a reformá-la.

Veja-se, aliás, que, diante da sentença genérica, a própria autoridade coatora inicialmente considerou que a rubrica "DIAS EXTRA" se referiria à dobra, e não à folga indenizada, razão pela qual não pode ser incluída nos cálculos (Evento 100) e posteriormente **reviu** este entendimento e decidiu que a rubrica "DIAS EXTRA" refere-se à indenização pela não concessão das folgas decorrentes da dobra, ou seja, trata-se de folga indenizada decorrente do não gozo das folgas compensatórias equivalentes aos dias trabalhados a título de dobra (Evento 115).

O que se conclui, portanto, é que houve alteração do título executivo no curso da fase de cumprimento de sentença para abranger rubricas que não constaram expressamente no dispositivo da sentença.

Nesse contexto, assiste razão à Fazenda Nacional ao alegar que há direito líquido e certo a que não se execute qualquer valor a título diverso de "folgas indenizadas".

Consequentemente, considerando que a coisa julgada formada no processo originário se restringe à declaração de não incidência tributária e à repetição de indébito sobre as parcelas recebidas pela parte autora com natureza jurídica de FOLGAS INDENIZADAS, não abrangendo quaisquer outras rubricas, mesmo que similares e ainda que constantes dos contracheques trazidos aos autos, é inviável autorizar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com inclusão de novas rubricas, notadamente "DIAS DE FOLGA", "QUARENTENA", "DIAS EXTRA" e "INDENIZAÇÃO DIAS FÉRIAS".

Assim, levando em que a decisão judicial atacada não observou a coisa julgada formada, entendo que a hipótese é de concessão da segurança.

Pelo exposto, voto por **CONCEDER A SEGURANÇA** requerida nestes autos, tornando definitiva a liminar, para determinar que o cumprimento da sentença nos autos principais se limite à parcela e rubrica "folga indenizada". Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.